

Súd: Krajský súd Trenčín  
Spisová značka: 16Cob/112/2013  
Identifikačné číslo súdneho spisu: 3512200457  
Dátum vydania rozhodnutia: 21. 08. 2013  
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová  
ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3512200457.1

## ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci žalobcu ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o. so sídlom Bešeňovská cesta 17, 940 01 Nové Zámky, IČO 34 144 137, právne zastúpeného Y. Y. R., advokátom, W. XX, XXX XX X., proti žalovanému TECHNOIMES, s.r.o. so sídlom ul. Kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO 36 270 024, právne zastúpenému Y. H. J., advokátkou, V. XXX, XXX XX U., o zaplatenie 7 000,- Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu a žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č.k. 8Cb/39/2012-44 zo dňa 11. decembra 2012, takto

### **r o z h o d o l :**

Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa **p o t v r d z u j e .**

Žiadny z účastníkov **n e m á** právo na náhradu trov odvolacieho konania.

### **o d ô v o d n e n i e :**

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom rozsudkom č.k. 8Cb/39/2012-44 zo dňa 11. decembra 2012 vo výroku I. uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 2 000,- Eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, vo výroku II. žalobu vo zvyšnej časti zamietol a vo výroku III. uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovanému náhradu trov konania vo výške 474,34 Eur do rúk právnej zástupkyne odporcu Y. H. J., advokátky, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Z vykonaného dokazovania súd prvého stupňa zistil, že medzi účastníkmi boli viaceré obchodné záväzkové vzťahy, na základe ktorých mal žalovaný zaplatiť žalobcovi faktúry vystavené v súvislosti so vzájomnou obchodnou činnosťou. So zaplatením faktúr sa žalovaný dostal do omeškania. Z tohto dôvodu došlo k uznaniu záväzku zo strany žalovaného písomným úkonom, ktorý okrem uznania záväzku vo výške 80 298,15 Eur obsahuje aj dohodu žalobcu a žalovaného o zmluvnej pokute. V prvostupňovom konaní žalovaný namietal neplatnosť dohody o zmluvnej pokute z dôvodu jej neurčitosti. Súd prvého stupňa považoval túto námietku žalovaného za nedôvodnú a vyslovil záver, že dohoda o zmluvnej pokute bola medzi účastníkmi dohodnutá riadne, určito, a preto nie je neplatná. Poukázal na to, že z dohody o zmluvnej pokute, i keď nie je uvedený výslovne jednoznačne, je jasný jej vecný obsah, teda predmet dohody o zmluvnej pokute - výška zmluvnej pokuty, ako i porušenie povinnosti, pre porušenia ktorej je zmluvná pokuta dohodnutá. Tento obsah je podľa názoru súdu prvého stupňa zrejmý i pre osoby, ktoré nie sú stranou dohody. Uviedol, že s poukazom na výkladové pravidlo podľa § 266 ods. 1 Obch. zák., je možné dohodu o zmluvnej pokute vyložiť, keď obidvom stranám dohody bol nepochybne známy úmysel druhej strany pri uzatváraní tejto dohody. Žalovaný na základe dohody o zmluvnej pokute čiastočne plnil, keď zaplatil žalobcovi týmto titulom sumu 3 000,- Eur. Z vykonaného dokazovania mal súd prvého stupňa preukázané, že žalovaný porušil povinnosť, pre porušenie ktorej bola zmluvná pokuta dohodnutá. Táto skutočnosť nebola medzi účastníkmi sporná. V konaní sa súd prvého stupňa

zaoberal návrhom žalovaného na zníženie zmluvnej pokuty podľa § 301 Obch. zák. Poukázal na to, že zákon ponecháva výšku zmluvnej pokuty na vzájomnej dohode strán. Občiansky zákonník ani Obchodný zákonník neobsahujú žiadnu konkretizáciu maximálnej výšky zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty by mala byť však primeraná a mala by zodpovedať významu a hodnote zabezpečovanej povinnosti. Citované zákonné ustanovenie umožňuje súdu vstúpiť do zmluvného vzťahu účastníkov konania a neprimerane vysokú zmluvnú pokutu dodatočne znížiť po vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty z dvoch dôvodov. Predovšetkým preto, aby bolo možné odstrániť tvrdosť zákona, ku ktorej môže dôjsť pri prísnom uplatňovaní zákona, ale tiež preto, aby mal súd v konkrétnom prípade možnosť zabrániť neadekvátnym majetkovým dôsledkom v prípade, keď by neprimerane vysoká zmluvná pokuta mohla viesť až k neprimeraným ziskom vo vzťahu k majetkovej ujme na strane oprávneného. Rozhodnutie o tom, že je dohodnutá neprimerane vysoká zmluvná pokuta je vecou voľného uváženia súdu. Posúdenie otázky primeranosti zmluvnej pokuty závisí na okolnostiach konkrétneho prípadu, najmä na dôvodoch, ktoré viedli k dohode o výške zmluvnej pokuty a na okolnostiach, ktoré ich sprevádzali. Pri úvahách o znížení zmluvnej pokuty je potrebné vychádzať z hodnoty a významu zabezpečovanej povinnosti. Dôvody, ktoré viedli účastníkov k dohode o zmluvnej pokute vyplývajú zo samotnej dohody o zmluvnej pokute, kde sú špecifikované faktúry, so zaplatením ktorých bol žalovaný v čase uzavretia dohody o zmluvnej pokute v omeškaní, s uvedením výšky dlhu žalovaného, ako aj počtom dní omeškania. Dohodou o zmluvnej pokute žalobca jednoznačne sledoval to, aby žalovaný zaplatil svoj dlh do dátumu 12.03.2010, keď ku dňu 03.03.2010 bol žalovaný so zaplatením v omeškaní od 12 do 100 dní. Za tohto stavu sa dohodnutá zmluvná pokuta, predstavujúca cca 1/8 zabezpečovaného záväzku, javila súdu prvého stupňa ako neprimerane vysoká. Z tohto dôvodu súd prvého stupňa pristúpil k zníženiu dohodnutej zmluvnej pokuty, pričom v prvom rade zohľadnil výšku zabezpečovanej pohľadávky v sume 80 298,15 Eur. Pokiaľ ide o význam zabezpečovaného záväzku, súd prvého stupňa uviedol, že z dokazovania nevyplývalo, resp. žalobca ani netvrdil také skutočnosti, že zo strany žalobcu ide o zabezpečenie podstatnej pohľadávky v jeho podnikateľskej činnosti, resp. od ktorej by bol existenčne závislý, prípadne ktorá by bola pre neho kľúčová, prípadne ktorá by nestrpela z určitého dôvodu odklad. Za takéhoto stavu mal súd prvého stupňa za to, že i keď pohľadávka žalobcu bola určite vysoká, obchodovanie účastníkov netvorilo u žalobcu podstatnú časť jeho podnikateľských aktivít. Pri určení výšky zmluvnej pokuty súd prvého stupňa prihliadol i na tú skutočnosť, že žalovaný zaplatil žalobcovi predmetný záväzok síce po lehote uvedenej v dohode o zmluvnej pokute, avšak z dokladu o úhradách týchto jednotlivých záväzkov vyplynulo, že poslednú časť záväzkov žalovaný zaplatil dňa 16.04.2010, čo nemožno považovať za veľmi významné omeškanie, keďže sa zaviazal celý záväzok zaplatiť do 03.03.2010. Z vyššie uvedených dôvodov sa súdu prvého stupňa javila zmluvná pokuta vo výške 5 000,- Eur ako primeraná. Žalobca nepreukázal, že konaním žalovaného, zaplatením faktúr po dátume 03.03.2010 mu vznikla škoda presahujúca sumu 5 000,- Eur. Vzhľadom na to, že žalovaný zaplatil žalobcovi pred podaním žaloby titulom zmluvnej pokuty sumu 3 000,- Eur, súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 2 000,- Eur ako zvyšnej časti nezaplatennej zmluvnej pokuty. O náhrade trov konania žalovaného rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 2 O.s.p. pomerným rozdelením úspechu a neúspechu žalovaného a k náhrade trov konania zaviazal žalobcu.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podali v zákonnej lehote odvolanie žalobca aj žalovaný. Žalobca podal odvolanie čo do výrokov II. a III., ktorými súd prvého stupňa žalobu žalobcu vo zvyšnej časti zamietol a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť náhradu trov konania žalovanému. Žalovaný podal odvolanie čo do výroku I., ktorým súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 2 000,- Eur.

Žalobca podané odvolanie odôvodnil podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p., keď podľa jeho názoru napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a zmluvná pokuta uplatnená žalobcom je primeraná a nie je priestor na použitie moderačného práva súdu. Žalobca poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30.09.2008 v konaní sp.zn. 2Cdo/172/2007, v zmysle ktorého je účelom zmluvnej pokuty zakotvenej v § 544 a § 545 Občianskeho zákonníka donútiť dlžníka pod hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku, má čeliť predovšetkým porušeniu povinnosti (funkcia prevenčná). Okrem toho zmluvná pokuta má aj funkciu reparačnú (uhradzovaciu), lebo jej zmyslom je tiež reparaovať na strane veriteľa ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti zo strany dlžníka. Zároveň však zmluvná pokuta môže zahŕňať aj ďalšie sumy, ktoré predstavujú trest (sankciu) pre toho, kto povinnosť porušil, čo vyplýva z výslovného znenia § 544 Občianskeho zákonníka. Zmluvná pokuta je peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade, ak nesplní svoju zmluvnú povinnosť, na ktorú je pokuta viazaná, a to bez ohľadu

na to, či porušením povinnosti vzniká škoda. Pri podpise uznania zo dňa 03.03.2010 bola žalovanému skutočnosť, že je v dlhodobom omeškaní s platením faktúr, známa a ten sa dobrovoľne zaviazal splniť svoj záväzok do 12.03.2010 pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty. Žalovaný mal dostatok času pred podpísaním uznania záväzku, ako aj následne, splniť svoju povinnosť bez uplatnenia zmluvnej pokuty žalobcom. V zmysle zákona je potrebné prihliadať najmä na hodnotu zabezpečovanej povinnosti, ktorá bola v konkrétnom prípade viac ako 80 000,- Eur. Keby si žalobca dohodol so žalovaným zmluvnú pokutu vo výške 1 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy (v zmysle konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), žalobcovi by vznikol nárok na ešte vyššiu zmluvnú pokutu ako uplatňuje v tomto konaní. Žalovaný bol už v termíne podpísania uznania v omeškaní 2 až 5 mesiacov, pričom nešlo o zanedbateľnú sumu, a žalobcovi týmto konaním žalovaného vznikala škoda, keď on musel tovar, ktorý bol dodaný žalovanému, zaplatiť tretej osobe. V kontexte uvedeného sa žalobcovi javí rozhodnutie súdu prvého stupňa ako nespravodlivé, keď poskytuje zvýšenú ochranu dlžníkovi, napriek tomu, že žalobca a žalovaný sú obchodné spoločnosti dosahujúce veľké obraty a dostatočne skúsené v obchodovaní s inými spoločnosťami a teda sú rovnocennými partnermi. Zvýšená ochrana by sa podľa názoru žalobcu mala poskytovať veriteľovi, resp. strane, ktorá si riadne a včas splnila svoje zmluvné záväzky. Žalobcovi nie je známe, z čoho súd prvého stupňa vychádzal, keď stanovil primeranosť zmluvnej pokuty na sumu 5 000,- Eur. Žalobca navrhol, aby odvolací súd podľa § 220 O.s.p. rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobe vyhovie a žalovaného zaviazhe na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 7 000,- Eur. Uplatnil náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania, pozostávajúce zo súdneho poplatku vo výške 420,- Eur a z trov právneho zastúpenia vo výške 1 176,07 Eur.

Žalovaný podané odvolanie odôvodnil taktiež podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p., keď podľa jeho názoru napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Uviedol, že nesprávne právne posúdenie veci spočíva v tom, že zmluvná pokuta je určená písomne, z čoho je zrejmé, že bez ohľadu na ústne dohody, je zaväzujúce písomné znenie zmluvnej pokuty. Zo znenia zmluvnej pokuty: „V prípade nezaplatenia pohľadávok do 12.03.2010 sa zaväzujem zaplatiť zmluvnú pokutu 10 000,- Eur“ je nepochybný gramatický výklad, ak sa veriteľovi nezaplatí, veriteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu 10 000,- Eur. Podľa výkladu nie je zrejmé, komu sa zmluvná pokuta zaplatí a dátum splatnosti zmluvnej pokuty. Takéto znenie zmluvnej pokuty štylizoval žalobca. Žalovaný žiada, aby bol aplikovaný § 266 ods. 4 a § 266 ods. 2 druhá veta Obch. zák. Neurčitosť zmluvnej pokuty spôsobil žalobca. Pre prípad, ak odvolací súd rozhodne, že zmluvná pokuta je určitá a má ju zaplatiť žalovaný, žalovaný sa stotožňuje so súdom prvého stupňa o využití moderačného práva, pretože výška zmluvnej pokuty bola určená vysoko, keď za 10 dní bola zmluvná pokuta viac ako 480 % ročný úrok. Žalobca a žalovaný neustále obchodujú. Žalovaný má za to, že v tomto prípade žalobca ako jeden z dvoch možných dodávateľov žalovaného zneužil svoje postavenie a žalovaný je prinútený prispôbiť sa plne žalobcovi. Žalovaný navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalobu zamietne. Zároveň si žalovaný v odvolacom konaní uplatnil náhradu trov konania vo výške 294,18 Eur pozostávajúcu z trov právneho zastúpenia.

K odvolaniu žalobcu sa žalovaný vyjadril podaním zo dňa 23.04.2013, v ktorom okrem skutočností uvedených v odvolaní, ďalej uviedol, že žalovaný naďalej spolupracuje so žalobcom. S predchádzajúcim riaditeľom žalobcu bola ústna dohoda, že zmluvnú pokutu, vzhľadom na ďalšiu spoluprácu, netreba uhrádzať. Po zmene osoby riaditeľa sa žalovaný prostredníctvom súdu dozvedel, že žalobca trvá na zmluvnej pokute.

Žalobca sa k odvolaniu žalovaného nevyjadril.

Odvolací súd preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p. v rozsahu odvolaní podaných žalobcom a žalovaným, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu a odvolanie žalovaného nie sú dôvodné a napadnutý rozsudok je potrebné ako vecne správny podľa § 219 ods.1 O.s.p. potvrdiť čo do výrokov I. - III.

Odvolací súd na zdôraznenie správnosti rozsudku súdu prvého stupňa uvádza tieto dôvody:

Predmetom odvolacieho konania je posúdenie sporných otázok medzi účastníkmi konania, predovšetkým otázka platnosti dohody o zmluvnej pokute ako právneho úkonu, ktorý je základom žalobcom uplatneného peňažného nároku podľa § 544 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka v rámci riešenia prejudiciálnej otázky, následne otázka primeranosti alebo neprimeranosti výšky dohodnutej zmluvnej pokuty a napokon dôvodnosť alebo nedôvodnosť použitia moderačného práva súdom prvého stupňa podľa § 301 Obchodného zákonníka pri závere o platnosti dohody o zmluvnej pokute a o neprimeranosti výšky dohodnutej zmluvnej pokuty.

Preskúmaním obsahu spisu odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa z vykonaného dokazovania vyvodil správny záver o skutkovom stave veci, keď zistil, že z obchodných záväzkových vzťahov vzniknutých medzi žalobcom a žalovaným vznikli na jednej strane žalobcovi proti žalovanému pohľadávky (právo na plnenie od žalovaného) a na strane druhej vznikli žalovanému tomu zodpovedajúce povinnosti plniť - záväzky vo forme peňažných záväzkov. V konaní nebolo sporné, že žalovaný svoje peňažné záväzky nesplnil riadne a včas, čoho zákonným dôsledkom bolo podľa § 365 Obch. zák. omeškanie žalovaného. Dňa 03.03.2010 žalovaný svoje peňažné záväzky v celkovej výške 80 298,15 Eur písomne uznal. Súčasťou tohto písomného uznania záväzkov je aj dohoda o zmluvnej pokute v znení: „V prípade nezaplatenia pohľadávok do 12.03.2010 sa zaväzujem zaplatiť zmluvnú pokutu 10 000,- Eur“. V konaní nebola sporná ani tá skutočnosť, že žalovaný dlh vo výške 80 298,15 Eur v lehote do 12.03.2013 žalobcovi nezaplatil. K splneniu, k zániku dlhu došlo dňa 15.04.2010 (táto skutočnosť vyplýva zo zápisnice o pojednávaní konanom dňa 13.11.2012). Žalobca si proti žalovanému uplatnil a vyúčtoval faktúrou č. 5010000014 zo dňa 23.03.2010 zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- Eur. Zo sumy 10 000,- Eur žalovaný dňa 04.05.2010 zaplatil časť vo výške 3 000,- Eur. Nezaplatený zostatok zmluvnej pokuty predstavoval žalobcom žalovanú pohľadávku vo výške 7 000,- Eur.

Odvolací súd konštatuje, že súdom prvého stupňa zistený skutkový stav veci je dostatočný a tvoril základ pre právne posúdenie veci. Na skutkový stav veci súd prvého stupňa aplikoval správnu právnu normu, keď vec právne posúdil podľa § 544 ods.1 Obč. zák. v spojení s § 37 ods.1 Obč. zák. a § 301 a nasl. Obch. zák. za použitia výkladového pravidla podľa § 266 ods. 1 Obch. zák.

Odvolací súd sa nestotožnil s názorom žalovaného, že dohoda o zmluvnej pokute je neplatná pre neurčitosť, keď z jej znenia je nepochybny gramatický výklad o tom, že ak sa veriteľovi nezaplatí, veriteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu 10 000,- Eur, pretože z tohto nie je zrejmé, komu sa zmluvná pokuta zaplatí a nie je zrejmý ani dátum splatnosti zmluvnej pokuty. Podľa názoru žalovaného neurčitosť zmluvnej pokuty spôsobil nepochybne žalobca. Ustanovenie § 37 ods.1 Obč. zák. ako všeobecné ustanovenie, ktoré sa aplikuje na platnosť právneho úkonu aj v obchodných záväzkových vzťahoch, ustanovuje náležitosti právneho úkonu týkajúce sa vôle a jej prejavu. Ak právny úkon trpí vadami vôle (nebol urobený slobodne a vážne), alebo trpí vadami prejavu vôle (nebol urobený určite a zrozumiteľne), je absolútne neplatný. Právny úkon je neurčitý, keď síce je zrozumiteľne vyjadrený, avšak jeho obsah je nejasný a existujúce vecné nedostatky spočívajúce v neurčitom vyjadrení obsahu nemožno odstrániť ani prostredníctvom výkladového pravidla podľa § 266 ods.1 Obch. zák. a subsidiárne podľa § 35 ods. 2 Obč. zák. Z celého kontextu a obsahu písomnosti zo dňa 03.03.2010 obsahujúcej uznanie záväzku žalovaným, ktorého súčasťou je aj sporná dohoda o zmluvnej pokute, možno nesporne a nepochybne vyvodiť, že je to práve žalovaný, ktorý ako povinný a dlžník uznal konkrétne záväzky, ktoré sa zaviazal zaplatiť do 12.03.2010 a pre prípad, že tieto záväzky v celkovej výške 80 298,15 Eur v tejto lehote nezaplatí, zaviazal sa práve žalovaný zaplatiť žalobcovi ako oprávnenému a veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- Eur. Pre platnosť dohody o zmluvnej pokute zákon nevyžaduje určenie času plnenia. Takto dohodnutý obsah zmluvnej pokuty je jasný a v jeho obsahu nie sú žiadne vecné nedostatky, ktoré by spôsobovali neurčitosť tohto obsahu. Obsah dojednania o zmluvnej pokute je určitý a vôľa žalovaného zaplatiť zmluvnú pokutu v prípade nedodržania povinnosti splniť peňažný záväzok zodpovedá prejavu tejto vôle. Tvrdenie žalovaného v rámci súdneho konania o neurčitosti, ktorú mal formuláciou dohody o zmluvnej pokute spôsobiť žalobca, nezodpovedá jeho úmyslu prejavenej pri uznaní záväzku tento záväzok splniť v uznannej výške v určenom čase so zabezpečením zmluvnou pokutou pre prípad porušenia tejto povinnosti.

Zmluvná pokuta je upravená predovšetkým v § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka, Obchodný zákonník túto úpravu v ustanoveniach § 300 až 302 len dopĺňa. Úprava zmluvnej pokuty v Obchodnom zákonníku

nie je komplexná a nie je samostatná. Zmluvnú pokutu možno definovať ako zmluvnými stranami vopred dohodnuté peňažné plnenie dlžníka pre prípad možného budúceho nesplnenia alebo čiastočného nesplnenia zmluvnej povinnosti. Zmluvná pokuta zabezpečuje hlavný záväzok a jej existencia závisí od tohto hlavného záväzku. Zmluvná pokuta má akcesorický charakter. Písomná dohoda o zmluvnej pokute je súčasťou písomného vyhotovenia uznania záväzkov zo dňa 03.03.2010, čím je z hľadiska formy splnená náležitosť podľa § 544 ods. 2 Obč. zák. v spojení s § 40 ods.1 Obč. zák. Dohoda zaisťuje splnenie záväzku žalovaného vo výške 80 298,15 Eur, ku ktorému sa žalovaný zaviazal v lehote do 12.03.2010. Z hľadiska určenia zmluvnej povinnosti, ktorej splnenie zmluvná pokuta zaisťovala, je splnená obsahová, materiálna, náležitosť podľa § 544 ods.1 Obč. zák. Výška zmluvnej pokuty pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti je určená účastníkmi pevnou sumou, čím je splnená ďalšia obsahová, materiálna náležitosť podľa § 544 ods.2 Obč. zák. Z obsahu dohody o zmluvnej pokute nepochybne vyplýva, ktorý z účastníkov si ako oprávnený môže zmluvnú pokutu uplatniť a ktorý účastník je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť. Určením oprávnenej a povinnej osoby je splnená aj posledná materiálna podmienka podľa § 544 ods.1 Obč. zák., podľa ktorého musí byť z dojednaní zrejmé, kto je oprávneným a kto je povinným.

Odvolací súd zhodne s právnym názorom súdu prvého stupňa v rámci posudzovania prejudiciálnej otázky konštatuje, že dohoda o zmluvnej pokute je platným právnym úkonom a spĺňa nielen všeobecné náležitosti právneho úkonu podľa § 37 ods.1 Obč. zák., ale aj osobitné náležitosti právneho úkonu podľa § 544 ods.1, 2 Obč. zák.

Po ustálení platnosti dohody o zmluvnej pokute sa odvolací súd zhodne s postupom súdu prvého stupňa zaoberal primeranosťou výšky zmluvnej pokuty. Odvolací súd uvádza, že žalobca správne poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30.09.2008 vydaný v konaní sp.zn. 2Cdo/172/2007, v ktorom sa posudzoval účel zmluvnej pokuty, jej funkcie, jej primeranosť aj z pohľadu § 39 Obč. zák. Pokiaľ žalobca odkazuje vo vzťahu k primeranosti výšky zmluvnej pokuty na toto rozhodnutie, považuje odvolací súd za potrebné uviesť, že Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí vyslovil z pohľadu primeranosti výšky zmluvnej, že je namieste hodnotiť inak zmluvnú pokutu dojednanú vo forme pevne stanovenej čiastky a zmluvnú pokutu dojednanú formou určitej sadzby za stanovenú časovú jednotku, pričom primeranosť výšky zmluvnej pokuty je treba posúdiť v každom prípade individuálne s ohľadom na všetky zvláštnosti prípadu; závery o primeranosti či neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty možno len veľmi obtiažne zovšeobecniť a predchádzajúce súdne rozhodnutia môžu byť len určitým vodítkom pri rozhodovaní súdu v inej konkrétnych okolnostiach determinovanej veci. Tento záver vyslovil Najvyšší súd Slovenskej republiky aj v rozhodnutí zo dňa 08.12.2010 v konaní sp.zn.2Obdo 39/2010, v ktorom posudzoval primeranosť zmluvnej pokuty a moderačné právo súdu.

Žalobca v odvolaní poukázal na to, že mu nie je známe, z čoho súd prvého stupňa vychádzal, keď stanovil primeranosť zmluvnej pokuty na sumu 5 000,- Eur a v kontexte existujúcej skutkovej situácie spočívajúcej v omeškaní žalovaného so splnením peňažných záväzkov po dobu 2 až 5 mesiacov, kedy mal žalovaný dostatok času pred podpísaním uznania záväzku a aj následne, na splnenie povinností, je potrebné v zmysle zákona prihliadať najmä na hodnotu zabezpečovanej povinnosti v sume viac ako 80 000,- Eur. Žalobcovi sa javí rozhodnutie súdu prvého stupňa ako nespravodlivé, keď poskytuje zvýšenú ochranu dlžníkovi a táto ochrana by sa mala poskytovať veriteľovi.

Z odôvodnenia napadnutého rozsudku vyplýva, že vzhľadom na zabezpečenú povinnosť a jej porušenie žalovaným, dospel súd prvého stupňa k záveru, že sú splnené predpoklady pre použitie moderačného práva podľa § 301 Obch. zák. na výšku zmluvnej pokuty, ktorá je neprimeraná. Vyslovil, že posúdenie otázky primeranosti zmluvnej pokuty závisí na okolnostiach konkrétneho prípadu, najmä na dôvodoch, ktoré viedli k dohode o výške zmluvnej pokuty a na okolnostiach, ktoré ich sprevádzali a pri úvahách o znížení zmluvnej pokuty je potrebné vychádzať z hodnoty a významu zabezpečovanej povinnosti. Dohodou o zmluvnej pokute žalobca jednoznačne sledoval to, aby žalovaný zaplatil svoj dlh do 12.03.2010. Podľa názoru súdu prvého stupňa pre jeho záver o neprimerane vysokej zmluvnej pokute boli rozhodujúce skutkové okolnosti spočívajúce v tom, že so zaplatením faktúr bol žalovaný ku dňu uznania v omeškaní od 12 do 100 dní. Na návrh žalovaného súd prvého stupňa po vyhodnotení, že zmluvná pokuta je neprimerane vysoká pristúpil k jej zníženiu, pričom zohľadnil nielen výšku

zabezpečovanej pohľadávky, ale aj skutočnosť, že žalovaný zaplatil záväzok síce po dohodnutej lehote dňa 16.04.2010, ale toto omeškanie nepovažoval súd prvého stupňa za veľmi významné omeškanie. Súd prvého stupňa taktiež zohľadnil, že žalobca v konaní netvrdil, že ide o zabezpečenie takej pohľadávky, ktorá by bola podstatnou v jeho podnikateľskej činnosti, resp. od ktorej by bol žalobca existenčne závislý, ktorá by bola pre neho kľúčová, príp. ktorá by nestrpela z určitého dôvodu odklad a obchodovanie účastníkov konania netvorilo u žalobcu podstatnú časť jeho podnikateľských aktivít. Za tohto skutkového stavu považoval súd prvého stupňa za primeranú zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Eur.

S názorom súdu prvého stupňa o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty a o použití moderačného (zmierňovacieho) práva súdu podľa § 301 Obch. zák. do výšky 2 000,- Eur v danej právnej veci a s dôvodmi, ktoré súd prvého stupňa v tejto veci zohľadnil pre tento postup, sa odvolací súd stotožňuje. Odvolací súd taktiež poukazuje na to, že zmluvná pokuta bola dohodnutá v pevnej výške, teda jej výška sa nemenila bez ohľadu na dĺžku trvania omeškania so zaplatením peňažného záväzku. Okrem dojednaného práva na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniklo žalobcovi zákonné právo na úroky z omeškania a právo na náhradu škody ako samostatné nároky vzniknuté z porušenia tej istej povinnosti. Z obsahu dohody o zmluvnej pokute možno taktiež vyvodiť, že v danom prípade zmluvná pokuta plnila funkciu preventívnu a funkciu represívnu (sankčnú). V období rozhodovania o nároku žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty, ako aj v období preskúmania napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa, ide o existujúci a trvajúci nárok žalobcu. Rozsah moderačného práva súdu je limitovaný spodnou hranicou, ustanovenie § 301 Obch. zák. obmedzuje súd tým, že ustanovuje, že súd môže zmluvnú pokutu znížiť až do výšky škody, ktorá bola spôsobená veriteľovi porušením zabezpečenej povinnosti, právo veriteľa na zmluvnú pokutu vo výške škody, ktorá už vznikla, musí byť zachované. Žalobca v konaní netvrdil, že omeškaním žalovaného so zaplatením pohľadávky vo výške 80 298,15 Eur mu v lehote od 13.03.2010 do 15.04.2010 vznikla škoda v určitej konkrétnej výške, ktorá by bola limitom pre výšku zmluvnej pokuty pri použití moderačného práva súdu. Súd prvého stupňa nebol v danej právnej veci limitovaný spodnou zákonnou hranicou pre stanovenie výšky zmluvnej pokuty, ktorú súd prvého stupňa moderoval, znížil. V súlade s uvedeným sa odvolací súd preto nestotožnil s názorom žalobcu o tom, že z odôvodnenia súdu prvého stupňa nevyplýva, z čoho súd prvého stupňa vychádzal, keď stanovil primeranosť zmluvnej pokuty na sumu 5 000,- Eur.

Odvolací súd je toho názoru, že v právnej veci za daného skutkového stavu a po právnom posúdení veci nie je dôvod pre aplikáciu výkladového pravidla podľa § 266 ods.2 druhá veta a § 266 ods.4 Obch. zák. ako to navrhoval žalovaný. Odvolací súd konštatuje, že zo znenia dohody o zmluvnej pokute nevyplýva žiaden výraz pripúšťajúci rôzny výklad.

Odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa sa vecou dôkladne zaoberal, vysporiadal sa všetkými skutkovými a právnymi skutočnosťami, ktoré boli pre rozhodnutie vo veci podstatné a právne významné, s tvrdeniami a námietkami účastníkov, dokazovanie vykonal v potrebnom rozsahu, zo zisteného skutkového stavu vyvodil správne právne závery a svoje rozhodnutie náležite odôvodnil. Napadnutému rozsudku niet čo vytknúť a odvolací súd na jeho odôvodnenie vo veci samej v podrobnostiach odkazuje.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa o trovách konania je založené na aplikácii § 142 ods. 2 O.s.p., keď v súlade s týmto procesným ustanovením súd prvého stupňa náhradu trov prvostupňového konania rozdelil podľa pomeru úspechu a neúspechu účastníkov v konaní a procesne zohľadnil väčší pomer úspechu žalovaného (71,43 %), ktorému priznal proti žalobcovi náhradu trov konania. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že žalobca, ktorý výrok o trovách konania napadol odvolaním, neuviedol žiadne dôvody pre jeho zmenu alebo pre zrušenie, ktoré by zakladali iný postup odvolacieho súdu pri rozhodovaní o náhrade trov konania pred súdom prvého stupňa.

S poukazom na uvedené odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej a o trovách konania účastníkov ako vecne správny potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s § 142 ods.1 O.s.p., keď žalobca ani žalovaný neboli v odvolacom konaní v častiach výrokov, ktoré napadli odvolaním, úspešní. Preto odvolací súd žalobcovi a žalovanému náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerom hlasov tri ku nule.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.